الفسخ ان أمكنه حتى ينهيه الى البائع أو الحاكم فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الاصح و يشترط ترك الاستعمال فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو كافها بطل حقه و يعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها واذا سقط رده بتقصير فلا ارش ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ثم ان رضي به البائع رده المشتري أو قنع به والا فليضم المشتري ارش الحادث الى المبيع و يرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يردان اتفقا على أحدهما فذاك والا فالاصح اجابة من طلب الامساك و يجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم الا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدور رد ولا أرش عليه في الاظهر فان أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة *(فرع)* اشترى عبدين معيبين بصفقة رد هما ولو ظهر عيب أحدهما رد هما لا المعيب وحده في الاظهر ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ولو اشتراه فلاحدهما الرد في الاظهر ولو اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الاصل والمنفصلة كالولد والاجرة لا تمنع الرد وهي للمشتري ان رد بعد القبض وكذا قبله في الاصح ولو باعها حاملا فانفصل رد معها في الاظهر ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض *(فصل)* التصرية حرام تثبت الخيار على الفور وقيل يمتد ثلاثة أيام فان رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر وقيل يكفي صاع قوت والاصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وان خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والاتان ولا يرد معهما شيأ وفي الجارية وجه وحبس ماء القناة وارخاء المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه تخييلا لكذبته في الاصح *(باب)* المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فان تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الاظهر ولم يتغير الحكم واتلاف المشتري قبض ان علم والا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا والمذهب أن اتلاف البائع كتلفه والاظهر أن اتلاف الاجنبي لا يفسخ بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الاجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الاجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري فلا خيار أو الاجنبي فالخيار فان أجاز غرم الاجنبي الارش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والاصح أن بيعه للبائع كغيره وان الاجارة والرهن والهبة كالبيع وان الاعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية وما خوذ بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه والجديد جواز الاستبدال عن الثمن فان استبدل موافقا على علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس والاصح انه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في المجلس ان استبدل مالا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق و بيع الدين لغير من عليه باطل في الاظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فان لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي اليه في الاصح وقبض المنقول تحويله فان

حرب وفي المعقود عليه طهر أو امكان بغسل فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا ونطع ولوما وترابا بعدتهما فلا يصح بيع حشرات وسباع لا تنفع ونحو حبتي بر وآلة لهو وان تمول رضاضها وقدرة تسلمه فلا يصح بيع نحو آبق لمن لا يقدر على رده ولا جزء معين ينقص فصله ولا مرهون على ما يأتي ولا جان تعلق برقبته مال قبل اختيار فداء وولاية فلا يصح عقد فضولي و يصح مال غيره ان بان له وعلم ويصح بيع صاع من صبرة وان جهلت صيعانها وصبرة كذلك كل صاع بدرهم ومجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم ان خرجت مائة لا بيع لاحد نوبين ولا بأحدهما أو بمل هذا البيت برا أو برتة ذي الحصاة ذهبا أو بألف دراهم ودنانير ولو باع بنقدو ثم نقد غالب تعين أو نقد ان ولا غالب اشترط تعيين ان اختلفت قيمتهما ولا بيع غائب وتكفي معاينة عوض ورؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره الى وقته ورؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صبرة نحو براو نموذج لمماثل أو كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان و بيض وقشرة سفلى لجوز أولوز وتعتبر رؤية تاريق وصح سلم أعمى بعوض في ذمته

(باب الربا) انما يحرم في نقد وما قصد للطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا فاذا بيع ربوي بجنسه شرط حلول وتقابض قبل تفرق ومماثلة يقينا بكيل في مكيل غالب عادة الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و بوزن في موزونه وفي غير ذلك بوزن ان كان أكبر من تمر والا فبعادة بلد البيع أو بغير جنسه واتحدا علة وشرط حلول وتقابض كادقة أصول مختلفة الجنس وحلولها وأدهانها ولحومها وألبانها وتعتبر المماثلة في غير العرايا بالجفاف فلا يباع رطب برطب ولا بجاف ولا تكفي فيما يتخذ من حب الا في دهن وكسب صرف وتكفي في العنب والرطب عصيرا أو خلا وتعتبر في لبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صرفا فلا تكفي في باقي أحواله كجبن ولا فيما أثر فيه النار بنحو طبخ ولا يضر تأثير تمييز كعسل وسمن واذا جمع عقد جنسا ربويا من الجانبين واختلف